

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50045462620258240282

ID Comunicacao: 483374705

Data Disponibilizacao: 2025-12-10

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5004546-26.2025.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: AMANDA GHEDIN</td><td>: BERNARDINO</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: ADAILTO RICHARD MENDES (OAB SC055161)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Considerando a Resolução Conjunta GP/CGJ n. 5 de 26 de julho de 2018, que dispõe sobre a tramitação do processo eletrônico no sistema EPROC, o requerimento do cumprimento definitivo da sentença (CPC, art. 528) deverá ser instruído com <u>cópia da sentença/acórdão</u>, <u>certidão de trânsito em julgado, procuração</u> e <u>demonstrativo discriminado e atualizado do crédito</u>, devendo a petição conter o nome completo com o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da parte devedora e da parte credora.</p>

<p>Sendo assim:</p>

<p>I –INTIME-SE a parte credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, EMENDE A INICIAL e PROMOVA a juntada de informações e documentos indispensáveis ao recebimento do cumprimento de sentença que ainda não foram acostados (cópia do(a) procuração).</p>

<p>II – Sem cumprimento, voltem conclusos para extinção. </p>

<p>III – Com cumprimento, intime-se a parte devedora, nos termos do art. 523 do

CPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia a que foi condenada por sentença, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento).

Na hipótese de pagamento parcial, a multa e os honorários, previstos no § 1º, incidirão sobre o saldo em aberto (art. 523, § 2º do CPC).

Para o cumprimento da intimação:

a) Atente o Cartório Judicial ao disposto no art. 513, § 2º do CPC.

b) Havendo a intimação infrutífera no endereço em que o ora executado foi citado ou no último endereço apresentado na fase inicial, com notificação de mudança de endereço, o Cartório Judicial deverá remeter os autos conclusos para análise, sem vista, parte exequente.

c) Havendo citação, na fase inicial, por **whatsapp**, e sendo apresentado endereço, pelo executado, nos autos principais, desde que, eventual pedido de intimação por meio de telefone ou **whatsapp**, nos termos da Circular nº 76/2020 da CGJ, em nome a ser indicado pela parte exequente.

IV – Frutífera a intimação, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação (art. 525 do CPC).

a) Havendo pagamento voluntário, dê-se vista dos autos, parte credora para que, em 5 (cinco) dias, diga sobre a quitação do débito, ciente de que a inércia acarretará na extinção do processo pelo pagamento, e apresente dados bancários para liberação dos valores depositados.

Havendo concordância ou transcorrido **in albis**, o prazo concedido, os autos deverão ser remetidos conclusos para extinção.

b) Havendo apresentação de impugnação, caso não recolhidas, de plano, as custas, intime-se a parte impugnante para os devidos fins (arts. 5º, inciso III, 8º, inciso II, § 2º da Lei Estadual nº 17.654/18; art. 2º, inciso III da Resolução CM n. 3 de 11 de março de 2019), em 30 (trinta) dias, sob pena de "cancelamento da distribuição" da impugnação (STJ, REsp 1361811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 04/05/15, Tema Repetitivo 675 do Superior Tribunal de Justiça), caso não seja beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 1º, inciso I do CPC).

Com o pagamento das custas, intime-se a parte exequente/embargada para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se, vindo após, os autos, conclusos para análise no respectivo localizador.

V – **Não** havendo pagamento voluntário nem apresentação de impugnação, no prazo acima, intime-se a parte exequente para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, como pretende a satisfação do crédito (art. 523, § 3º do CPC).

Havendo requerimento, fica desde já deferida(o):

a) A consulta e ordem de bloqueio **on-line**; (**SISBAJUD**), com fulcro no artigo 835, I, do CPC, com reiteração automática de ordens de bloqueio, pelo período de 15 (quinze) dias.

A ordem de bloqueio deverá contemplar o principal e os honorários advocatícios de 10% (art. 827 do CPC). A contadoria judicial deverá efetuar o cálculo e, simultaneamente, informar ao Chefe de Cartório para consulta e bloqueio.

Eventual penhora **on-line** de valores irrisórios, notadamente aqueles que não cobrirem sequer as custas processuais, ser levantada/liberada em favor do executado (art. 836 do CPC), com certificação nos autos para ciência da parte exequente.

Restando positiva a medida, intime-se a parte executada acerca da indisponibilidade e para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, querendo (art. 854, § 3º do CPC).

Havendo manifestação, dê-se vista, em mesmo prazo, ao exequente, e, após, conclusos **urgente** para análise.

Transcorrido **in albis** o prazo ou rejeitada a manifestação (art. 854, § 3º do CPC),

restar; convertida a indisponibilidade em penhora e os valores serão transferidos para a conta única, dispensada a lavratura de termo de penhora (art. 854, §5° do CPC). A partir de então, iniciar; o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada alegue, querendo, eventuais mat&eas;rias atinentes à penhora, previstas no art. 525, §11 do CPC.

Não havendo impugna¸ão (art. 525, §11 do CPC), fica, desde já, deferida a expedi¸ão de alvará em favor da parte credora, caso haja requerimento

b) A realiza¸ão de pesquisa pelo Sistema RENAJUD.

Caso o(s) veículo(s) encontrado(s) esteja(m) livre(s) de restri¸ão (ou seja, não esteja(m) alienado(s) fiduciariamente), INTIME-SE a parte exequente para que requeira, no prazo de 10 (dez) dias, a penhora, se assim desejar.

Havendo requerimento, promova-se a respectiva penhora por termo nos autos (CPC, art. 845, §1°) e inclua-se a restri¸ão de penhora no(s) cadastro(s) administrativo do òrgão de trânsito, com a indica¸ão do número do processo. Apôs, intime-se as partes, a exequente, inclusive, para requerer atos expropriatôrios ou dar andamento ao feito, em 15 (quinze) dias.

Caso o(s) veículo(s) encontrado(s) não se encontre(m) livre(s) (ou seja, esteja(m) alienado(s) fiduciariamente), INDEFIRO, desde já, a penhora do(s) bem(ns) e dos direitos referentes às parcelas pagas do financiamento.

No entanto, intime-se a parte exequente para que requeira, no prazo de 10 (dez) dias, se assim desejar, a restri¸ão de transferência e a expedi¸ão de ofício à credora fiduciária acerca do quantitativo de parcelas pagas, quita¸ão do contrato e/ou reten¸ão de verbas em favor do devedor em razão da venda do bem por inadimplemento.

Havendo requerimento, promova-se a restri¸ão à transferência do veículo objeto do financiamento no(s) cadastro(s) administrativo do òrgão de trânsito com a indica¸ão do número do processo e a consulta SISP para identifica¸ão da credora fiduciária, juntando-se aos autos.

Apôs, oficie-se à credora fiduciária para que (i) informe a quantidade de parcelas já quitadas e pendentes de pagamento, (ii) comunique este Juízo quando da quita¸ão integral do contrato, bem como que (iii) na hipôtese de venda do bem em razão de inadimplemento, retenha eventual saldo em favor do devedor, comunicando esta situa¸ão nos presentes autos, sob pena de incidência do disposto no art. 312 do Côdigo Civil.

Não havendo endere¸o da credora fiduciária na base de dados disponível ao Juízo ou frustrada a intima¸ão pelos endere¸os disponíveis, apôs a juntada da consulta SISP para identifica¸ão da credora fiduciária nos autos, INTIME-SE a parte exequente para que, em 10 (dez) dias, forne¸a endere¸o para realiza¸ão da diligência, sob pena de indeferimento.

c) A requisita¸ão de informa¸ões da parte executada por meio do Sistema INFOJUD.

Havendo consulta positiva, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora.

Frise-se que a penhora de imôvel deverá ser formalizada por termo nos autos mediante a apresenta¸ão, pela parte exequente, da respectiva certidão da matrícula atualizada (CPC, art. 845, § 1º).

d) A inclusão e comunica¸ão da decisão de indisponibilidade à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pela Corregedoria Nacional de Justi¸a por meio do Provimento CNJ n. 39/2014, para que haja a circulariza¸ão entre Cartôrios de Registro de Imôveis, limitada aos valores supra mencionados em rela¸ão a cada executado

Apôs, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito e indique bens passíveis de penhora.

e) A utiliza¸ão do Sistema Nacional de Investiga¸ão Patrimonial e Recupera¸ão de Ativos (SNIPER), ferramenta do Programa Justi¸a 4.0, do Conselho Nacional de Justi¸a - CNJ, com a finalidade de promover busca de ativos patrimoniais em nome da parte executada. O Cartôrio Judicial deverá acostar o resultado da pesquisa

nos autos, sendo que os documentos tidos como "sigilosos" devem ser juntados com sigilo

Apôs, dê-se vista dos autos à parte credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se e requeira o que entender de direito.</p>

Havendo requerimento de penhora de bem(ns), deverá promover a juntada de côpia do(s) documento(s) atualizado(s) que comprove(m) a propriedade, a fim de viabilizar a análise de eventual fator que impeça a constrição.</p>

f) O pedido de inclusão da parte executada no cadastro de inadimplentes.</p>

O art. 782, § 3º, do CPC, dispõe que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes".</p>

Contudo, tendo em vista o grande volume de processos desta comarca, torna-se inviável a utilização do Sistema SERASAJUD, conforme provimento nº 15/2015 da Corregedoria Geral de Justiça.</p>

No entanto, DETERMINO a expedição de certidão de dávida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA em favor da parte requerente.</p>

Apôs, intime-o para o recolhimento da referida certidão.</p>

Atente a parte credora para o teor da Súmula n° 323 do Superior Tribunal de Justiça: "A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução".</p>

Tudo cumprido, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito e indique bens passíveis de penhora.</p>

g) O pedido de consulta ao CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), atual Môdulo de Afastamento de Sigilo Bancário vinculado ao sistema SISBAJUD, com prazo de 6 (seis) meses, considerando que já houve esgotamento das tentativas de localização de bens pelas vias tradicionais.</p>

O E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina já entendeu que o sistema poderá “servir como "subsídio à eventual constrição; funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BACENJUD" (REsp 1464714/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, relator p. o Acôrdão Benedito Gonçalves, j. 12-3-2019)." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5033436-21.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 08-04-2021). [...] (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5025842-19.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 29-07-2021).</p>

Deverão ser solicitadas, junto ao sistema, as seguintes informações: (a) extrato de movimentação, (b) extrato mercantil, (c) extrato de aplicações financeiras, (d) fatura de cartão de crédito, (e) proposta de abertura de conta, (f) contrato de câmbio, (g) registro de câmbio, (h) côpia de cheque.</p>

Ao Cartôrio Judicial para que proceda à referida consulta e, apôs, intime a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito e indique bens passíveis de penhora. Requerida a consulta a outros sistemas para obtenção da penhora, deverá o Cartôrio Judicial cumprir conforme já deferido nesta decisão e, caso não deferido, remeter os autos conclusos para análise do pleito</p>

h) O pedido de ofício ao CENSEC para localização e indicação de escrituras e procurações lavradas em nome do(a)(s) executado(a)(s), com posterior juntada de informações nos autos, em 15 (quinze) dias.</p>

Cumprida a diligência, INTIME-SE a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito e indique bens passíveis de penhora</p>

Frisa-se que a possibilidade de renovação dos atos constitutivos ora deferidos previamente neste tôpico somente será analisada havendo o decurso de prazo de 1 (um) ano desde a últime consulta, restando, desde já, indeferidos, caso

formulados em lapso temporal inferior ao determinado, salvo se a parte exequente comprovar documentalmente que houve modificação no estado fático de bens do devedor após a última consulta.

Havendo penhora infrutífera e novo pedido de consulta aos sistemas ora previamente deferidos, com lapso temporal inferior a 1 (um) ano e sem comprovação documental da modificação fática de bens do executado, o Cartório Judicial deverá, por ato ordinatório, rememorar o exequente acerca do prazo indeferimento do pleito, dando prosseguimento ao processo conforme a presente decisão.

VI – Outrossim, ficam, desde já, indeferidos, os seguintes pedidos:

a) Consulta ao Sistema de Investigações de Movimentações Bancárias **SIMBA**, considerando que os acessos mencionados não se adequam ao âmbito da execução civil.

O Sistema de Investigações de Movimentações Bancárias (SIMBA), por sua vez, presta-se ao acesso de informações acerca do tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores, mediante autorização de quebra de sigilo bancário para auxílio específico na investigação de crimes financeiros. Portanto, o mencionado sistema não se presta a simples consulta de existência de bens dos devedores, o que deve se dar nos termos da Recomendação n. 51 de 23/03/2015 do CNJ.

A utilização da mencionada ferramenta somente se justifica de forma excepcional, uma vez que inexistem indícios de que a consulta ao sistema encontrar dados diversos daqueles constatados pelo SISBAJUD.

b) Consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (**SREI**) e Registro Imobiliário de Santa Catarina (**RISC**), tendo em vista que pode ser realizada por qualquer interessado, já que não é restrita aos magistrados e servidores do Poder Judiciário, nos termos da Circular nº 258 de 17 de agosto de 2020 da Corregedoria-Geral de Justiça.

c) Consulta ao sistema **SIGEN+**, quando houver qualquer indicativo, nos autos, de que a parte executada exerça atividade rural ou tenha animais registrados em seu nome. Nada impede que a parte exequente, comprovando o alegado, renove o requerimento em momento oportuno para reanálise.

d) O pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora (CPC, art. 774, inciso V) sem o esgotamento prévio de todos os atos constitutivos já deferidos no item retro, por considerar medida protelatória e inépcia frente a existência de sistemas de consulta disponíveis à parte exequente ainda não utilizados.

Caso qualquer desses pedidos seja realizado nos autos, o Cartório Judicial deverá, por ato ordinatório, rememorar o exequente acerca do prazo indeferimento do pleito, dando prosseguimento ao processo, conforme a presente decisão.

VII – Com a primeira tentativa de intimação ou penhora infrutífera de bens do devedor, o credor deverá ser cientificado (CPC, art. 921, §4º) e a execução ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição (CPC, art. 921, §1º).

Durante o prazo de suspensão, é vedada a prática de qualquer ato processual, exceto atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável (CPC, art. 314). Portanto, eventual requerimento de prosseguimento do feito ou pedido (tácito ou expresso) de levantamento da suspensão, que é de 1 (um) ano e ocorrerá apenas uma vez (CPC, art. 921, §§1º e 4º), acarretará, automaticamente, no início do cômputo do prazo de prescrição intercorrente.

Findo o prazo de suspensão, os autos serão arquivados (CPC, art. 921, §4º) pelo prazo de prescrição da pretensão (CC, art. 206-A do CC e Súmula 150 do STF).

Ressalta-se que é dispensável a intimação do exequente acerca do arquivamento dos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Eacute; certo que o Superior

Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (cf. Súmula nº 150/STF), bem como que se prescinda as intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos" (STJ, REsp 1766021/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018) (grifou-se).

Frise-se que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens passíveis de penhora (CPC, art. 921, §3º).

Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se (CPC, art. 921, §5º) e venham os autos conclusos para análise.

VIII – Havendo efetiva intimação ou constrição de bens penhoráveis, restará interrompido o prazo de prescrição, que não correrá pelo tempo necessário à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual e aqueles fixados pelo juiz (CPC, art. 921, §4º-A).

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>